

ഭരണഭാഷ - മലയാളം

കൊല്ലം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ നടപടിക്രമം

(ഹാജർ :- അസ്സാന പർവ്വീൺ, ഐ.എ.എസ് )

നമ്പർ : DCLM/12602/2021- M16

തീയതി -22-02-2022

(2000ത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം(ക്രമീകരണവും നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 4(2) പ്രകാരം ചുമതലപ്പെട്ട അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് )

വിഷയം : ഉച്ചഭാഷിണിയിൽനിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണത്തിന്

ജില്ലയിൽ പൊതുവായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബ

പരാമർശം : 1, 1986ലെ പരിസ്ഥിതി(സംരക്ഷണം)നിയമം.

2, 2000ത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം(ക്രമീകരണവും, നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങൾ.

3, കേരള ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിന്റെ 28/11/2002ലെ നോട്ടീഫിക്കേഷൻ.

4, കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ):നം.120/11/പരിസ്ഥിതി., തീയതി: 08/11/2011.

5, കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ):നം.06/2015/പരിസ്ഥിതി., തീയതി: 28/04/2015.

ജില്ലയിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ തോതിൽ വിവിധ മതസ്ഥരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വ്യക്തികളും പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവായും രോഗികൾ, വൃദ്ധജനങ്ങൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾ മുതലായവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നിരന്തരമായി ശല്യമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലും പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ദൈനംദിന സൈദ്ധ്യജീവിതത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലും ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കോടതി വിധികളിലൂടെയും നിയമത്തിലൂടെയും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സമയ-ശബ്ദ പരിധി ലംഘിക്കപ്പെടുന്നതായി ഫോറം ഫോർ പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റിൽ & സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ എന്ന സംഘടനയിൽ നിന്നും, പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും നേരിട്ടും, മറ്റു അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ വഴിയും വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിക്കാധാരമായ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി വിശേഷം ജില്ലയിൽ ഉടനീളം നിലനിൽക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

മതപരമായ ആഘോഷങ്ങൾക്കും/ചടങ്ങുകൾക്കും ഉച്ചഭാഷിണികൾ അനിയന്ത്രിതമായും നിയമ വിരുദ്ധമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ 2000(3)KLT651(SC) എന്ന കേസിൽ ബഹു.സുപ്രീംകോടതി പ്രസ്താവിച്ച വിധിയിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബഹു.കേരള ഹൈക്കോടതി 23/01/2013ൽ WP(c) No.211/2012 എന്ന കേസിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി പ്രകാരം ഉച്ചഭാഷിണികളുടെ അനിയന്ത്രിത ഉപയോഗം മുലമുള്ള ശബ്ദശല്യം സംബന്ധിക്കുന്ന പരാതികളിന്മേൽ നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അപ്രകാരം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം ഇടയ്ക്കായ് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേരള സർക്കാർ പരാമർശം (5) പ്രകാരം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുന്നതായുള്ള പരാതികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പരാതി കക്ഷികളെയും പോലീസിനേയും ഉൾപ്പെടുത്തി 27/01/2022 ൽ ഈ കാര്യമധ്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നതിന് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് അതോറിറ്റികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് റവന്യൂ, താമ്രപ്പുഴ, ജില്ലയിലെ മലിനീകരണനിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

മേൽ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചഭാഷിണികൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമലിനീകരണം മൂലമുള്ള പൊതുശബ്ദം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും, ശബ്ദമലിനീകരണം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിനും ബഹു.സുപ്രീംകോടതി,ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന്റെ കാര്യക്ഷമമായ നടത്തിപ്പിനും രണ്ട് 2000ത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം(ക്രമീകരണവും, നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 2(c) പ്രകാരമുള്ള അതോറിറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ചട്ടം 4(2) പ്രകാരമുള്ള അധികാരം വീനിയോഗിച്ച് ജില്ലയിൽ പൊതുവായ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ പ്രകാരം താഴെ പറയുന്നതിൻ പ്രകാരം ഇതിനാൽ ഉത്തരവാകുന്നു.

ഉത്തരവ്

1. 2000ത്തിലെ ശബ്ദമലിനീകരണം(ക്രമീകരണവും, നിയന്ത്രണവും) ചട്ടങ്ങളിലെ ചട്ടം 2(സി) പ്രകാരം ശബ്ദമലിനീകരണ നിയന്ത്രണ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് അതോറിറ്റികളായ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്, പോലീസ് കമ്മീഷണർ/ സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ്/ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് എന്നിവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് റവന്യൂ പോലീസ്, ജില്ലയിലെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡ് 10/03/2022 നകം രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനും പ്രസ്തുത വിവരം കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജില്ലയിലെ ആറ്റ താമ്രപ്പുഴ തഹസീൽദാർമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു.

2. താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡിൽ മൂന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർ, ശബ്ദ തീവ്രത പരിശോധിക്കുന്നതിൽ പ്രാവീണ്യം ഉള്ള മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ, കൂടാതെ രണ്ട് പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആവശ്യമെങ്കിൽ താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സഹായിക്കുന്നതിന് താമ്രപ്പുഴ തല രണ്ട് സീനിയർ ക്ലർക്കുമാരെ കൂടി തഹസീൽദാർക്ക് നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

3. താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരു വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാരും, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ പേരു വിവരം ഏർവ്വയോൺമെന്റിൽ എഞ്ചിനീയർ, പി.സി.ബി,കൊല്ലവും 05/03/2022 നകം ബന്ധപ്പെട്ട താമ്രപ്പുഴ തഹസീൽദാർക്ക് കൈമാറേണ്ടതാണ്. തഹസീൽദാർമാർക്ക് ടി ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും പേരു വിവരം ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ്.

4. ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണവും, നിയമ വിരുദ്ധമായുള്ള ഉച്ച ഭാഷിണിയുടെ ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡിന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിലും, മറ്റു അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശ പ്രകാരവും, കൂടാതെ ആകസ്മികവുമായി പരിശോധന നടത്തി താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡിലെ അംഗങ്ങൾ സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് സബ് ഡിവിഷനിലെ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ ഓഫ് പോലീസ്/ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ന് റിപ്പോർട്ടിന്റെ അസ്സൽ കൈമാറേണ്ടതും, പകർപ്പ് തഹസീൽദാർ മുഖേന കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുമാണ്.

5. താമ്രപ്പുഴ തല സ്റ്റാഡിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കാലതാമസം കൂടാതെ പരിശോധിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് പരാമർശം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ളവയിലെ നിയമത്തിന്റേയും ഉത്തരവുകളുടേയും നിർദ്ദേശത്തിന്റേയും കൂടാതെ ശബ്ദ മലിനീകരണ വിഷയത്തിൽ ബഹു.സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള വിധികളുടേയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. ടി വിഷയത്തിൽ താമ്രപ്പുഴ നൽകി വീട്ടുന്ന കേസുകളിൽ തുടർന്നും നിയമ ലംഘനം നടത്തിയാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ നിർബന്ധമായും സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്.



6, പോലീസിന് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന പരാതികളിൽ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന നടപടികൾ തുടരേണ്ടതാണ്.

7, ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണവും നിയമ വിരുദ്ധമായുള്ള ഉച്ച ഭാഷിണിയുടെ ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെ പേരും മേൽവിലാസവും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

8, കളക്ട്രിലേയും, താലൂക്കുകളിലേയും കൺട്രോൾ റൂമുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾ ഉടൻ തന്നെ പരാതി രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കേണ്ടതും പരാതി വിവരം താലൂക്ക് തല സ്റ്റാഡിന് കൈമാറേണ്ടതുമാണ്.

9, ഉച്ചഭാഷിണിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണവും നിയമ വിരുദ്ധമായുള്ള ഉച്ച ഭാഷിണിയുടെ ഉപയോഗവും സംബന്ധിച്ച പരാതി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഫോൺ മുഖേന 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന താഴെ പറയുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിൽ വിളിച്ചറിയിക്കാവുന്നതാണ്.

കൊല്ലം കളക്ട്രേറ്റ് - 1077

കരുനാഗപ്പള്ളി താലൂക്ക് - 0476-2620223

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് - 0474-2454623

കൊല്ലം താലൂക്ക് - 0474-2742116

കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് - 0476-2830345

പുന്നച്ചൂർ താലൂക്ക് - 0475-2222605

പത്തനാപുരം താലൂക്ക് - 0475-2350090

10, ഈ ഉത്തരവിലെ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ പാലിക്കപ്പെടാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ അധികാരികൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു.

AFSANA PERWEEN I A S

ജില്ലാ കളക്ടർ & ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ്

1,ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി(കൊല്ലം സിറ്റി, കൊല്ലം റൂറൽ) (അറിവിലേയ്ക്കും ആവശ്യമായ നടപടികൾക്കും, സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർക്ക് പകർപ്പ് കൈമാറുന്നതിനും)

2,എല്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ട് ഓഫ് പോലീസ് /അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർക്കും

3,എല്ലാ താലൂക്ക് തഹസീൽദാർമാർക്കും

4,എൻവയോൺമെന്റൽ എഞ്ചിനീയർ,പി.സി.ബി,കൊല്ലം

5,ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് (പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേയ്ക്ക് ദൃശ്യ-ശ്രവ്യമായുമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്)

Signed by Afsana Perween

AS

Date: 23-02-2022 13:50:54